

विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरु

(प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ११४ सँग सम्बन्धित)

विधेयकको नाम: **भन्सार विधेयक, २०८०**

प्रस्तुतकर्ता: (साबिक मा. अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत)

हाल मा. अर्थमन्त्री श्री वर्षमान पुन

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य (दर्ताक्रम अनुसार):

द.नं.	माननीय सदस्यको नाम, थर
१.	मा. श्री मनिष झा
२.	मा. श्री प्रदिप यादव
३.	मा. श्री रुपा वि.क.
४.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की
५.	मा. श्री विद्या भट्टराई
६.	मा. डा. तोसिमा कार्की
७.	मा. श्री गणेश पराजुली
८.	मा. श्री सुनिता बराल
९.	मा. श्री दुर्गा राई
१०.	मा. श्री सोबिता गौतम
११.	मा. श्री बिनिता कठायत
१२.	मा. श्री शिशिर खनाल
१३.	मा. श्री महेश कुमार वतौला
१४.	मा. श्री मिना तामाङ

संशोधनको विवरण:

क्र.स.	संशोधन प्रस्तुतकर्ता	विधेयको दफा	संशोधनको व्यहोरा
१.	मा. श्री दुर्गा राई	प्रस्तावना	प्रस्तावनामा रहेको “पारदर्शी” भन्ने शब्दपछि “विश्वासिलो” भन्ने शब्द थप गर्नु पर्ने ।
२.	मा. श्री महेश कुमार वतौला	प्रस्तावना	प्रस्तावनामा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने: “भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महशुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी आन्तरिक व्यापार व्यवसायलाई सहज तथा सुरक्षित गर्न भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।”
३.	मा. श्री मिना तामाङ	प्रस्तावना	प्रस्तावनामा देहाय बमोजिम राख्नु पर्ने: “भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र महशुल सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी आन्तरिक उद्योग प्रवर्द्धन तथा नागरिकको हित सुरक्षित गर्न भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।”
४.	मा. श्री मनिष झा	१	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: “यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।”
५.	मा. डा. तोसिमा कार्की	२	खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम राखी खण्ड (झ) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने: “(ग) “कार्यालय” भन्नाले दफा ५ बमोजिमको भन्सार कार्यालय र छोटो भन्सार कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो भन्सार कार्यालयको परिसरलाई समेत जनाउँछ ।” “(झ) “छोटो भन्सार कार्यालय” को परिभाषा राख्नु पर्ने ।
६.	मा. श्री गणेश पराजुली	२	खण्ड (ठ) पछि देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने: “ निकासी” भन्नाले नेपालबाट विदेशी मुलुकमा मालवस्तु पठाउने काम सम्झनु पर्छ ।” खण्ड (ण) पछि देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:

			“पैठारी” भन्नाले विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र मालवस्तु ल्याउने काम सम्झनु पर्छ । “
७.	मा. श्री सोबिता गौतम	२	परिभाषामा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने: “करमुक्त पसल” भन्नाले बैङ्क जमानत सुविधामा पैठारी गरिएका मालवस्तु कूटनीतिक सुविधा वा महसुल सुविधा प्राप्त व्यक्तिलाई बिक्री गर्न वा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको क्वाटरिङ्ग वा त्यस्तो उडानको करमुक्त पसलमा बिक्रीको लागि सम्बन्धित हवाई कम्पनीलाई बिक्री गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको पसल सम्झनु पर्छ । “
८.	मा. श्री मनिष झा	३	उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप्नु पर्ने: (२) विभागमा महानिर्देशक, उप-महानिर्देशक, तथा निर्देशक सहित उचित तथा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी रहने छन्। (३) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्ति भएको महानिर्देशकको पदावधि तोक्ने। (४) महानिर्देशकको नियुक्तिका लागि योग्यता तोक्ने: १. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको। २. नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको। ३. राजस्व, भन्सार महसुल क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको। ४. ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको ५. उच्च नैतिक चरित्र भएको र कुनै नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको। (५) उपदफा (३) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पद रिक्त हुनेछ। १. निजले राजिनामा दिएमा २. निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा ३. शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएमा। - दफा ३(२) झिक्ने।
९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: आवश्यक संख्या स्पष्ट नहुँदा मनोमानी बढ्नेछ त्यसैले आवश्यकताको निर्धारण कसले कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने

			संरचनाबिना कर्मचारी हचुवा भरमा तोकिदा भन्सार विभागमा झन् अव्यवस्थापन हुने भएकोले न्युनतम संख्या कति र अधिकतम कति रहने भन्ने उल्लेख गर्नु पर्ने र आवश्यकता निर्धारण गर्ने समिति र संरचना बनाउनु पर्ने ।
१०.	मा. श्री सोबिता गौतम	३	उपदफा (३) थप गर्नु पर्ने: (३) नेपाल सरकारले रणनीतिक सीमा नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न छिमिकी मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न सक्नेछ। सम्झौतामा स्थान चयन, मालवस्तुको जाँचपास, वस्तु वर्गीकरण, मुल्यांकन र पूर्वाधार आवश्यकता सहित सम्बन्धित कार्यलयहरूको लागि सर्त, जिम्मेवारी एवं परिचालन प्रकृया निर्धारण गर्न सकिनेछ।
११.	मा. श्री विद्या भट्टराई	४	खण्ड (क), (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी उल्लेखित खण्ड (क), (ख) र (ग) को व्यवस्था गर्ने: (क) "महानिर्देशक वा उसले तोकेको अधिकृतको सट्टा महानिर्देशकले मात्र अनुसन्धान र कारवाही गर्ने भन्ने राख्ने ।" (ख) "घोषणा कर्तालाई गराई महानिर्देशकले त्यस्तो वस्तु नियन्त्रणमा लिई पुनः जाँच गर्न वा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । भन्ने राख्ने ।" (ग) "दफा हटाउने । यसको पुर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेवारी र कार्यान्वयन महानिर्देशक मार्फत हुनु पर्ने "।
१२.	मा. श्री मनिष झा	४	खण्ड (च) पछि देहायको (छ) थप्ने र त्यस पछिको क्रम सङ्ख्या मिलाउने: (छ) भन्सार सम्बन्धी कानून, नीति, निर्देशकहरू निर्माण गर्दा सरकारलाई चाहिने आवश्यक सल्लाह तथा सुझाव दिने।
१३.	मा. श्री विद्या भट्टराई	५	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम थप हुनु पर्ने: "स्थापना गरेको भन्सार कार्यालयको बारेमा सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेछ र खारेज भएपछि अध्यावधिक गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।"

१४.	मा. श्री विद्या भट्टराई	६	<u>उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) "मन्त्रालयको ठाउँमा नेपाल सरकार हुनु पर्ने ।" (२) "संचालक भनेको को हो परिभाषा खण्डमा स्पष्ट खुलाउनु पर्ने र परामर्श भनेको ठाउँमा सञ्चालन पूर्व परामर्श लिएर मात्र निर्णय लिनु पर्नेछ भन्ने थप गर्ने ।" (३) "नयाँ भन्सार तोक्दा र खारेज गर्दा सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेछ ।" (४)"खास प्रकृतिका वस्तु र कुनै खास कार्यालय भनेको के हो यसको पुर्ण परिभाषा, परिभाषा खण्डमा खुलाउनु पर्ने । परिभाषा गर्न नसक्ने खण्डमा यो दफा हटाउनु पर्ने" (५) "उपदफा ४ लाई स्पष्ट नगरी उपदफा (५) लेख्न आवश्यक छैन ।" (६) "तोकिए बमोजिमका वस्तु वा तोकिए बमोजिमको मुल्यसम्मका वस्तुलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नु पर्ने ।"
१५.	मा. श्री विद्या भट्टराई	७	"आवश्यक संख्यालाई परिभाषित गरी न्युनतम र अधिकतम निर्धारण गर्नु पर्ने ।"
१६.	मा. श्री सोबिता गौतम	९	<u>खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> (ग) यस ऐन बमोजिम वस्तु जफत गर्ने र जफत गरिएका वस्तुको लिलाम बिक्री गर्ने वा नस्ट गर्ने, यसरी लिलाम गर्दा छिटो विभिन्न प्रकृतिका वस्तुको तत्कालै लिलाम गर्ने र अन्य वस्तुको हकमा महानिर्देशकको स्वीकृति लिई लिलाम बिक्री गर्ने ।
१७.	मा. श्री गणेश पराजुली	१२	छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुखको अधिकार: छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुखलाई मूल भन्सार कार्यालय प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही तोकिए बमोजिम वस्तुको जाँचपास गर्ने अधिकार हुनेछ ।
१८.	मा. श्री मिना तामाङ	१२	छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुखको अधिकार: छोटी भन्सार कार्यालयको प्रमुखलाई मूल भन्सार कार्यालय प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही तोकिए बमोजिम वस्तुको जाँचपास गर्ने अधिकार हुनेछ ।
१९.	मा. श्री सोबिता गौतम	१३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> (१) कार्यालयबाट जाँचपास भएको कुनै वस्तु घोषणाकर्ताले घोषणा गरे अनुरूप भए नभएको वा त्यस्तो वस्तु यस ऐन बमोजिम महसुलमा दिएको सुविधा बमोजिम प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा यकिन गर्न जाँचपास पछिको परिक्षण सो वस्तु दर्ता भए लगत्तै गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । परिक्षण गर्नुपर्ने समय अवधी नियमावलीमा तोके बमोजिम हुनेछ ।
२०.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१६	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "तर कुनै वस्तु वा व्यक्तिको सम्बन्धमा को सट्टा कुनै शंकास्पद वस्तु वा शंकास्पद व्यक्ति भन्ने थप गर्ने ।"

२१.	मा. श्री मनिष झा	१६	उपदफा (२) पछिको निषेधात्मक खण्ड झिक्ने।
२२.	मा. श्री मनिष झा	१७	निकासी वा पैठारी हुने प्रत्येक वस्तुमा भन्ने शब्दबाट “केही विशेष अवस्थामा बाहेक निम्न सिद्धान्तको आधारमा भन्सार महसुल लाग्नेछ” भनी उल्लेख गर्ने। 1. Transaction value principle. 2. The transaction value of identical goods. 3. The transaction value of similar goods. 4. The deductive method. 5. The computed method. 6. The fall-back method. 7. Other principle specified in agreement on custom valuation.
२३.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१७	<u>थप गर्नु पर्ने:</u> “भन्सार महशुलको बारेमा सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।”
२४.	मा. श्री मिना तामाङ	१७	भन्सार महसुल लाग्ने: यस ऐन वा प्रचलित अन्य सङ्घीय कानून बमोजिम भन्सार महसुल छुट भएकोमा बाहेक निकासी वा पैठारी हुने प्रत्येक वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउन सकिनेछ ।
२५.	मा. श्री मनिष झा	१८	<u>प्रस्तावित व्यवस्थालाई झिकी, निम्न व्यवहारा प्रावधान राख्ने:-</u> (१) नेपाल सरकारले luxury item बाहेक कुनै basic and fundamental items को निकासी वा पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्नेछ। <u>उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (२) थप्ने र त्यस पछिको क्रम संख्या मिलाउने:</u> (२) नेपाल सरकारले सिमित मूल्य र वस्तु निर्धारित गरी घरायसी प्रयोजनको लागि वस्तुको निकासी र पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ।
२६.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१८	<u>उपदफा (३), (४), (५), (६), (७) र (८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) “त्यस्तो छुट दिएको सामानको पुर्ण विवरण र ठेकेदारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।” (४) “ पेय पदार्थ भनेको के के हो स्पष्ट पार्नु पर्ने ”

			(५) " छुट दिएको बस्तु र अवधि मन्त्रालयले मन्त्रालयको वेबसाइट(website) मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्ने भन्ने राख्ने । " (६) " मन्त्रालयले न्युनतम मुल्य भन्दा कम मुल्यका बस्तु भन्ने बिषय परिभाषित गर्नु पर्ने । " (७) " हुलाक पुलिन्दा भनेको के हो परिभाषा खण्डमा परिभाषित गर्नु पर्ने । " (८) " न्युनतम भन्सार महशुलको बारेमा सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्ने । "
२७.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	१८	<u>उपदफा (८) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "ऐनमा नै उल्लेख हुनु पर्ने ।"
२८.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१९	<u>थप गर्नु पर्ने:</u> "दिइएको सुविधाको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट (website) मा अध्यावधिक गर्नु पर्ने भन्ने राख्ने ।"
२९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	२०	<u>उपदफा (७) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> "यस्तो सामानहरूको बिबरण निश्चित समय तोकी सार्वजनिक गर्ने ।"
३०.	मा. श्री गणेश पराजुली	२१	<u>उपदफा (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> २) कुनै उद्योगले वस्तु तयार गरी जुनसुकै निकासी प्रणाली मार्फत निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल बापतको रकम तोकिएको शर्त बमोजिम बैङ्क जमानत राखी वा नगद घरौटी राखी पैठारी गर्न चाहेमा त्यस्तो उद्योगलाई तोकिए बमोजिमको बैङ्क जमानतको सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ । ३) उपदफा (२) बमोजिम बैङ्क जमानतमा पैठारी गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तोकिएको शर्त बमोजिम निकासी, निकासी प्रमाणित स्वदेशमा बिक्री वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा बिक्री नगरेमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको दिनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा दश प्रतिशत थप गरी असुल गरिनेछ ।
३१.	मा. श्री महेश कुमार वतौला	२१	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "भन्सार महसुलमा" भन्ने शब्दको पछाडि "पन्ध्र प्रतिशत" भन्ने शब्दको सट्टामा "दश प्रतिशत" भन्ने शब्द लेख्ने"
३२.	मा. श्री मिना तामाङ	२१	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (३) उपदफा (२) बमोजिम बैङ्क जमानतमा पैठारी गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तोकिएको शर्त बमोजिम

			निकासी वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा बिक्री नगरेमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको दिनमा लाग्ने भन्सार महशुलमा दश प्रतिशत थप गरी असुल गरिनेछ ।
३३.	मा. श्री गणेश पराजुली	२२	<u>उपदफा (१), (२) र (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) कुनै उद्योगले आफूले गरेको उत्पादन बैङ्किङ्ग प्रणाली अथवा निकासीका जुन सुकै प्रणाली मार्फत निकासी गर्ने वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तोकिए बमोजिम नगद धरौटी राखी पनि पैठारी गर्न दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नगद धरौटीमा पैठारी गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तोकिए बमोजिम निकासी गरेपछि, निकासी प्रमाणित स्वदेशमा बिक्री वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा बिक्री गरेपछि मात्र तोकिए बमोजिम त्यस्तो नगद धरौटी फिर्ता गरिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम नगद धरौटीमा पैठारी गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तोकिए बमोजिम निकासी नगरेमा, निकासी प्रमाणित स्वदेशमा बिक्री वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमै बिक्री नगरेमा सो धरौटी रकम सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यस्तो वस्तुमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको दिनमा लाग्ने भन्सार महसुलको दश प्रतिशत रकम थप असुल गरिनेछ ।
३४.	मा. सोबिता गौतम	२४	<u>उपदफा (१) खण्ड (क) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (क) आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसारने काममा प्रयोग गर्न उद्योगको नाममा पैठारी हुने एक थान बस र वस्तु ढुवानी गर्ने दुई थान ढुवानीका साधनमा एक पटकको लागि एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट दिने, तर त्यसरी भन्सार महसुल छुटमा पैठारी गरिएका बस तथा ढुवानीका साधन २० वर्ष नपुगी नामसारी, बिक्री वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम पुरै महसूल लाग्नेछ ।
३५.	मा. श्री गणेश पराजुली	२४	<u>उपदफा (१) खण्ड (ख) र (ङ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) निकासी गर्ने, निकासी प्रमाणित स्वदेशमा बिक्री वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा बिक्री गरिने वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तोकिएको शर्त बमोजिम लाग्ने महसुल बराबरको बैङ्क जमानत लिई पैठारी गर्न दिने,

			(ड) पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चापदार्थबाट उत्पादन गरिएको वस्तु दुई वर्षभित्र निकासी गरेको निकासी प्रमाणित स्वदेशमा विक्री वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा स्वदेशमा विक्री गरेको प्रमाण सहित खण्ड (ख) बमोजिम राखिएको बैङ्क जमानत तथा नगद जमानत फुकुवाको लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको सिफारिस सहित कच्चा पदार्थ पैठारी गरेको मितिले दुई वर्षभित्र लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो फुकुवा गरि दिने । उपदफा (३) हटाउनु पर्ने अथवा प्रष्ट पार्नु पर्ने
३६.	मा. श्री मिना तामाङ	२७	<u>जाँचपास नभएका वस्तु ढुवानी गर्न नहुने:</u> पैठारी गरिएको वस्तु ढुवानी गर्ने व्यक्तिले महशुल नतिरिएका, बिल बिजक नभएका वा जाँचपास नभएको वस्तु भन्सार क्षेत्र बाहिर, स्वदेश भित्र वा विदेशमा लैजाने गरी ढुवानी गर्न हुँदैन । माल वस्तुको बिल बिजक वा भन्सार निस्सा ढुवानीकर्तालाई बुझाउनु माल वस्तुधनीको कर्तव्य हुनेछ ।
३७.	मा. श्री रुपा वि.क.	२८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "यस दफा बमोजिम वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक, गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र वस्तुको प्रकृति अनुसार ब्राण्ड, मोडल, इकाई उत्पादक कम्पनी र सम्भव भएसम्म वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।"
३८.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	२८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "यस दफा बमोजिम वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक, गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र वस्तुको प्रकृति अनुसार ब्राण्ड, मोडल, इकाई उत्पादक कम्पनी र सम्भव भएसम्म वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।"
३९.	मा. श्री बिनिता कठायत	२८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "यस दफा बमोजिम वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक, गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र वस्तुको प्रकृति अनुसार ब्राण्ड, मोडल, इकाई उत्पादक कम्पनी र सम्भव भएसम्म वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।"
४०.	मा. श्री शिशिर खनाल	२८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "यस दफा बमोजिम वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक, गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र

			वस्तुको प्रकृति अनुसार ब्राण्ड, मोडल, इकाई उत्पादक कम्पनी र सम्भव भएसम्म वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।"
४१.	मा. श्री महेश कुमार वर्तौला	२८	उपदफा (१२) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्था संशोधन गरी उल्लेखित खण्ड (क), (ख) र (ग) को व्यवस्था गर्ने; (क) माल वस्तु अनुसारको वास्तविक तिर्नु पर्ने महसुलमा असर पर्ने भएमा, (ख) विजकमा उल्लेख भएभन्दा बढी मालवस्तु भएमा, (ग) विजकमा घोषणा नगरिएको, विजकमा घोषणा गरिएको भन्दा फरक मालवस्तु भएमा ।
४२.	मा. श्री मिना तामाङ	२८	उपदफा (५), (११), (१२), (१५) र (१६) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (५) यस दफा बमोजिम वस्तु घोषणा गर्दा वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर र वस्तुको प्रकृतिअनुसार ब्राण्ड, मोडल, इकाई उत्पादक कम्पनी र सम्भव भएसम्म वस्तुको स्पष्ट पहिचान हुने यस्तै अन्य विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (११) वस्तुको जाँच हुनुपूर्व घोषणाकर्ताले आफूले घोषणा गरेको वस्तुको विवरण घोषणासाथ पेश भएका कागजात विपरीत नहुने गरी वा प्रमाण पुष्टि हुने थप कागजात सहित संलग्न गरी संशोधन गर्न भन्सार अधिकृत समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो विवरण संशोधनका लागि अनुमति दिन सक्नेछ । (१२) वस्तुको घोषणा भइसकेको तर चेकजाच जाँचपास भइनसकेको अवस्थामा घोषणाकर्ताले घोषणामा संशोधन गर्न भन्सार अधिकृत समक्ष कारण खोली निवेदन दिएमा र कारण मनासिव लागेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो घोषणा संशोधनकोलागि अनुमति दिन सक्नेछ । तर देहायको कुनै अवस्था सिर्जना हुने भएमा घोषणा संशोधन गर्न अनुमति दिइने छैन: क) मालवस्तु अनुसारको वास्तविक तिर्नु पर्ने महसुलमा असर पर्ने भएमा, ख) विजकमा उल्लेख भए भन्दा बढी मालवस्तु भएमा, ग) विजकमा घोषणा नगरिएको, विजकमा घोषणा गरिएको भन्दा फरक मालवस्तु भएमा । (१५) वस्तु भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नासाथ गोदाम संचालकले तत्काल त्यस्तो वस्तु भन्सार गोदाम वा वेयर हाउसमा राख्नको लागि तोकिएबमोजिम अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।

			(१६) खारेजी
४३.	मा. श्री गणेश पराजुली	२८	उपदफा (१५) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: "वस्तु भन्सार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ना साथ गोदाम संचालकले तत्काल त्यस्तो वस्तु भन्सार गोदाम वा वेयर हाउसमा राख्नको लागि तोकिए बमोजिम अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।"
४४.	मा. श्री गणेश पराजुली	३०	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (२) उपदफा (१) बमोजिम शीघ्र जाँचपास गर्न नसकिने भएमा सोको कारणसहितको लिखित जानकारी घोषणाकर्तालाई मालवस्तु दिनु पर्नेछ ।
४५.	मा. श्री मिना तामाङ	३०	शीघ्र जाँचपास गर्नु पर्ने: (१) जीवित जनावार, ताजा फलफूल तथा तरकारी, समुद्री खाना, मासु तथा मासुजन्य उत्पादन, विशेष प्रकारले भण्डारण गर्नु पर्ने खानेकुरा, जैविक प्रविधियुक्त उत्पादन, शारीरिक ग्रन्थी, रक्त तथा रक्त प्लाज्मा, औषधि, अनुसन्धान सम्बन्धी नाशवान पदार्थ, खोप वा विभागलेसमय समयमा तोकिएका त्यस्तै छिटो बिग्रने प्रकृतिका वस्तु तोकिए बमोजिम शीघ्र जाँचपास गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा १ बमोजिम शीघ्र जाँचपास गर्न नसकिने भएमा सोको कारण सहितको लिखित जानकारी घोषणाकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
४६.	मा. श्री मिना तामाङ	३१	उपदफा (२) देहायको खण्ड (क) र (ख) तथा उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: २ (क) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख),(ग) र (घ) बमोजिम जाँच पास हुने वस्तुको लागि विभागले कम्प्युटर प्रणालीमा क्रमश हरियो मार्ग (ग्रीन लेन), पहेँलेमार्ग (यलोलेन), नीलोमार्ग (ब्लूलेन) र रातोमार्ग (रेड लेन) को व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (ख) कम्प्युटर प्रणालिलेनिर्दिष्ट गरको हरियोमार्ग (ग्रीन लेन), पहेँलेमार्ग (यलोलेन), नीलोमार्ग (ब्लू लेन) परिवर्तन गरी रातो मार्ग (रेड लेन)मा लान चाहेमा सम्बन्धित घोषणाकर्ताले जाँचपास पूर्व मार्ग परिवर्तनको निवेदन पेश गरेमा रातो मार्ग (रेड लेन)मा परिवर्तन गरी भौतिक परीक्षण गर्न सकिनेछ । यसरी मार्ग परिवर्तन गरी पछि जाँचपासकोकम्त्र मा कुन त्रुटी फेलापेरमा निवेदनपूर्व जुन मार्ग तोकिएको थियो सोही मार्गमा तोकिए बमोजिमको दण्ड सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै घोषणाकर्ताले वस्तु

			जाँचपास हुनु अघि मूल्य, वस्तुको वर्गीकरण, घोषणा, ढुवानीको साधन नम्बर, संलग्न कागजातमा भएका अन्य कुराहरु फरक परेको भनी संशोधनको लागि लिखित अनुरोध गरेमा घोषणाकर्ताको जिम्मेवारीमा रहने गरी थप कागजात समेतका आधारमा भन्सार अधिकृतले निवेदन बमोजिम संशोधन गरी जाँचपास गर्न सक्नेछ ।
४७.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "नमूना जाँच गर्न वा गराउन आवश्यक देखिएमा भन्सार अधिकृतले उक्त वस्तुको नमूना लिई सम्बन्धित विशेषज्ञ बाट प्रमाणीकरण भएका प्रयोगशालाबाट परिक्षण गराउनु पर्नेछ । प्रमाणीकरण भएका प्रयोगशालाको सुची भन्सार विभागले अध्यावधिक गरी अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।"
४८.	मा. श्री गणेश पराजुली	३३	<u>उपदफा (१) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (१) पैठारी गरिएको खाद्य वा पेय पदार्थ वा अन्य त्यस्तै वस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार मूल्याङ्कन, वस्तुको वर्गीकरण वा जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको दृष्टिले नमूना जाँच गर्न वा गराउन आवश्यक देखेमा भन्सार अधिकृतले उक्त वस्तुको नमूना लिई आफैले परीक्षण गर्न, सम्बन्धित विशेषज्ञबाट परीक्षण गराउन वा कार्यालय वा विभागको प्रयोगशाला वा प्रमाणीकरण भएका अन्य प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्नेछ । परिक्षण गराउदा परीक्षणको मापदण्ड तय भएको समय र बाटो म्याद बाहेक ७२ घण्टा भित्र परीक्षण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षणको लागि वस्तुको नमूना लिँदा भन्सार अधिकृतले घोषणाकर्ता वा साक्षी समेतको उपस्थितिमा नमूना लिने वा परीक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग लिन सक्नेछ । तर कानूनले प्रतिवन्ध गरेका वस्तुमा गोदाम संचालक, सुरक्षा निकाय वा साक्षीको रोहवरमा वस्तु नमूना लिन सकिनेछ । भन्सार विभागको परीक्षण प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेमा घोषणाकर्ता, निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले पुनः परीक्षणकालागि सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको प्रयोगशालामा परीक्षण गराउन सक्नेछ । <u>पैठारी गरिएको वस्तु पुनः निकासी गर्न सक्ने:</u> (१) पैठारी गरिएको वस्तु र सो को पार्टस् देहाय बमोजिम भई पुनः निकासी गर्नु परेमा भन्सार अधिकृतले तोकिए बमोजिम फिर्ता पठाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

४९.	मा. श्री मिना तामाङ	३३	<u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) उपदफा (१) बमोजिम परीक्षणको लागि वस्तुको नमूना लिँदा भन्सार अधिकृतले घोषणाकर्ता वा साक्षी समेतको उपस्थितिमा नमूना लिने वा परिक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग लिन सक्नेछ । तर कानूनले प्रतिबन्ध गरेका वस्तुमा गोदाम संचालक, सुरक्षा निकाय वा साक्षीको रोहवरमा वस्तु नमूना लिन सकिनेछ । भन्सार विभागको परिक्षण प्रतिवेदनमा चित्त नबुझेमा घोषणाकर्ता, निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले पुनः परीक्षणकालागि सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको प्रयोगशालामा परिक्षण गराउन सक्नेछ ।
५०.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३४	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "तोकिए बमोजिमको शुल्क अस्पष्ट भएकाले शुल्क निर्धारणको सूची सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।"
५१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३५	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "दफा १ अस्पष्ट भएको, अथोराइज्ड बिजनेस पर्सनलाई परिभाषा खण्डमा परिभाषित गरिएको छैन । क्याबिनेटले कार्यविधि निर्माण नगरी अथोराइज्ड बिजनेस पर्सन सूचिकृत गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई दिनु हुँदैन ।"
५२.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	३६	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "ऐनमा नै उल्लेख हुनु पर्ने ।"
५३.	मा. श्री विद्या भट्टराई	३८	<u>उपदफा (२) को खण्ड (घ) पछि (ङ) थप गरी दफाक्रम मिलाउने:</u> (ङ) म्याद सकिएको वस्तु निकासी र पैठारी गर्न नहुने ।
५४.	मा. श्री गणेश पराजुली	३८	<u>उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) निकासी भएकै वस्तु पैठारी भएको हो भनी भन्सार अधिकृत सन्तुष्ट हुने गरी पहिचानयोग्य नभएको तर पहिचान योग्य नभएको स्पष्ट आधारहरु लिखतमा खुलाईनु पर्ने । (ग) निकासी भएको एक वर्ष भित्र पुनः पैठारी नगरिएको ।
५५.	मा. श्री गणेश पराजुली	३९	<u>उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ग) पैठारी भएकै वस्तु निकासी हुन लागेको हो भनी भन्सार अधिकृत सन्तुष्ट हुने गरी पहिचान योग्य भएको, तर

			पहिचान योग्य नभएको स्पष्ट आधारहरू लिखतमा खुलाईनु पर्ने,
५६.	मा. श्री मिना तामाङ	३९	पैठारी गरिएको वस्तु पुनः निकासी गर्न सक्ने: (१) पैठारी गरिएको वस्तु र सोको पार्टस् देहाय बमोजिम भई पुनः निकासी गर्नु परेमा भन्सार अधिकतमले तोकिए बमोजिम फिर्ता पठाउने आदेश दिन सक्नेछ । <u>उपदफा (१) मा देहायको खण्ड थप गर्ने:</u> (च) नेपालको अन्य राष्ट्रहरूसँग भएका दिपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता वा सन्धिको प्रतिकूल नहुने गरी नेपालमा पठारी भएका मालवस्तु देहाय बमोजिम निकासी गर्न दिइनेछ: च (क) मालवस्तु पैठारी भएको मितिले छ महिनाभित्र पुनः अर्को मुलुकमा निकासी गर्ने गरी पैठारी गर्न चाहेमा पैठारीकर्ताको अनुरोधमा उक्त मालवस्तुमा पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल तथा सोकोथप दश प्रतिशतले हुने रकम नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी राखी पठारी गर्न दिइनेछ । यस्ता वस्तुहरू निकासी गर्दा पैठारी गर्दाको अवस्थामा भुक्तानी गरेको विदेशी मुद्रामा नघट्ने गरी आर्जन गरेको प्रमाण र निकासी भएको प्रमाण पेश गरेको एक महिनाभित्र धरौटी रहेको रकम वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट लाग्ने कृषि सुधार वा भन्सार महशुलको दश प्रतिशत रकम असुल गरी बाँकी धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गरिनेछ । यसरी छ महिनाभित्र निकासी गर्न नसकेमा महसुल बापतको रकम नगद धरौटीमा रहेको रकम वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट असुल गरिनेछ । अग्रिम आयकर, अन्तःशल्क र मु.अ.कर तोकिए बमोजिम फिर्ता हुनेछ । ख) नेपालको स्थानीय बजारबाट खरिद गरी बैकिङ्ग भुक्तानी प्राप्त भएको प्रमाण सहित निकासी गरेमा नियमानुसार महशुल फिर्ता हुनेछ । ग) कुनै व्यक्तिले नेपालमा पठारी भएको मालवस्तु बैकिङ्ग प्रक्रिया मार्फत भुक्तानी हुने गरी निकासी गर्न चाहेमा पैठारी मूल्यमा कम्तीमा दश प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी निकासी बापतको विदेशी मुद्रा अग्रिम रुपमा प्राप्त भइसकेको वा सो बापत खोलिएको प्रतीतपत्रको आधारमा विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने प्रमाण पेश गरेमा निकासी गर्न दिइनेछ । तर पठारी भएको मितिले दुई वर्ष नाघेका र नेपालका बिक्री हुन नसकेका विधुतीय उपकरण (इलेक्ट्रिक वा इलेक्ट्रोनिक) पैठारीकर्ता स्वयंले निकासी गर्न चाहेमा निकासीकर्ता र त्यस्तो पैठारीकर्ताका बिचमा भएको खरिद बिक्री सम्झौता पेश गरेमा निकासी गर्न दिइनेछ र यस खण्डमा उल्लिखित मूल्य अभिवृद्धिको शर्त लागू हुने छैन । <u>उपदफा (२) मा देहायको खण्ड (ङ) थप गर्ने:</u>

			(ड) औद्योगिक वा अन्य मिल मेसिनरी वा मेसिन, यन्त्र उपकरण र सो को पार्टस् (२५ के.जी भन्दा बढी तौल भएको मात्र) पैठारी भएको वा कार्यालयमा आएको मितिले १८० दिन भित्र फिर्ता पठाउने गरी निवेदन दिएको । <u>उपदफा (८) पछि देहायको उपदफा (९) थप गर्ने:</u> यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था वा कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा यस ऐन बमोजिम मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा भन्सार अधिकृतले अभिलेख मात्र राखी लाग्ने महसुल नलिई निकासी वा पैठारी गर्न दिन सक्नेछ ।
५७.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	४१	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "ऐनमा नै उल्लेख हुनु पर्ने र जमानत छिटो, छरितो हुनु पर्ने ।"
५८.	मा. श्री मनिष झा		<u>"परिच्छेद ४ पछि देहायको परिच्छेद ५ थप्ने र त्यस पश्चातको परिच्छेद र दफाहरुको क्रम सङ्ख्या मिलाउने:"</u> <u>परिच्छेद-५</u> <u>"वस्तुको पैठारी वा निकासी निषेध"</u> दफा ४२ (१) वस्तुको पैठारी वा निकासी निषेध गर्न सक्ने- नेपाल सरकारले उपदफा (२) मा तोकिएका कुनै पनि प्रयोजनका लागि पैठारी वा निकासी निषेध गर्न आवश्यक छ भनी उपयुक्त ठानेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि आङ्शिक वा पूर्ण रूपमा वा शर्तहरूको अधीनमा कुनै पनि वस्तुको निकासी वा पैठारी निषेध गर्ने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित प्रयोजनहरू निम्नानुसार छन्:- (क) नेपाल राज्यको सुरक्षाको रेखदेख; (ख) सार्वजनिक व्यवस्था र शिष्टता वा नैतिकताको स्तरको रेखदेख; (ग) तस्करी रोकथाम (घ) कुनै पनि वस्तुको अभावको रोकथाम ।

			(ड) विदेशी मुद्राको संरक्षण र भुक्तानी सन्तुलनको सुरक्षा (च) अनियन्त्रित आयात वा निर्यातबाट देशको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने क्षतिको रोकथाम। (छ) कुनै पनि कृषि उत्पादन वा माछापालन उत्पादन को अतिरिक्त को रोकथाम गर्न, (ज) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तुको वर्गीकरण, ग्रेडिङ वा मार्केटिङका मापदण्डको सम्भार गर्न (maintain the standard of classification, grading and marketing of good in international trade)। (झ) कुनै पनि वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा गम्भीर चोटपटकको रोकथाम; (ञ) मानव, जनावर वा वनस्पति जीवन वा स्वास्थ्यको संरक्षण; (ट) कलात्मक, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक मूल्यका राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण; (ठ) प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण; (ड) पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, डिजाइन र भौगोलिक संकेतहरूको संरक्षण (ढ) भ्रामक अभ्यासहरूको रोकथाम; (ण) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र अन्तर्गत दायित्वहरूको पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न। (त) कुनै पनि देशसँग कुनै सन्धि, सम्झौता वा महासन्धि को कार्यान्वयन; (थ) जनताको हक र हित अनुकूल कुनै अन्य उद्देश्य पूरा गर्न।
५९.	मा. श्री मिना तामाङ	४२	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) उपदफा बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बीजकीकरण गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृतले मूल्य थप गरी त्यसरी न्यून घोषणा गरेको मूल्यमा लाग्ने महशुलको पच्चिस प्रतिशत रकम जरिवाना गरी वस्तु जाँचपास गर्नु पर्नेछ ।
६०.	मा. श्री विद्या भट्टराई	४३	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "भन्सार मूल्य निर्धारण गर्दा सरोकारवाला संस्था, बिज्ञ र मन्त्रालयका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको भेलाद्वारा गर्न

			सकिनेछ र निर्धारण भएको भन्सार मूल्य आम नागरिकको लागि तुरुन्त जानकारी गराइनेछ भन्ने राख्ने ।"
६१.	मा. श्री रुपा वि.क.	४४	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: "उपदफा (१) बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बीजकीकरण गरेको पाइएमा थप प्रमाण पेश गर्न लगाउने र चित्त बुझ्दो प्रमाण पेश हुन नआएमा दफा ४४ (४) कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।"
६२.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	४४	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने: "उपदफा (१) बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बीजकीकरण गरेको पाइएमा थप प्रमाण पेश गर्न लगाउने र चित्त बुझ्दो प्रमाण पेश हुन नआएमा दफा ४४ (४) कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।"
६३.	मा. श्री विद्या भट्टराई	४४	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: "उपदफा (१) बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बीजकीकरण गरेको पाइएमा थप प्रमाण पेश गर्न लगाउने र चित्त बुझ्दो प्रमाण पेश हुन नआएमा दफा ४४ (४) कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । किनभने भन्सार विभागले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका खडा गर्ने जसले गर्दा कतिपय सामानमा सरकारको राजश्व समेत गुम्ने र क्रेताले खरिद गरेको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका कायम राख्दा कालो बजारीलाई मद्दत पुग्ने, क्यापिटल फ्लाइटलाई मद्दत भैरहेको साथै अन्य चलखेल हुने सम्भावना हुने भएकोले ।"
६४.	मा. श्री प्रदीप यादव	४४	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: उपदफा (१) बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बिजकीकरण गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यसरी न्यून घोषणा गरेको मूल्यमा लाग्ने महसुलको पाँच प्रतिशत रकम जरिवाना गरी वस्तु जाँचपास गर्नु पर्नेछ ।
६५.	मा. श्री शिशिर खनाल	४४	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने: उपदफा (१) बमोजिम घोषणाकर्ताले वस्तुको मूल्य घोषणा गर्दा न्यून बिजकीकरण गरेको पाइएमा भन्सार अधिकृतले त्यसरी न्यून घोषणा गरेको मूल्यमा लाग्ने महसुलको शतप्रतिशत रकम जरिवाना गरी वस्तु जाँचपास गर्नु पर्ने छ ।
६६.	मा. मिना तामाङ	४४	उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घोषणाकर्ताले पैठारी भएका वस्तुको भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य दफा ४२ बमोजिम भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको भन्सार मूल्य भन्दा अस्वभाविक रूपले न्यून भएको

			देखिएमा त्यसरी घोषणा गरेको मूल्यमा पाँच प्रतिशत थप गरी पैठारीकर्तालाई भुक्तानी दिनेगरी भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्न सक्नेछ ।
६७.	मा. श्री सुनिता बराल	४७	<u>उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थप गर्ने:</u> प्रचलित कानूनमा अष्पटता भई पैठारकर्ता, भन्सार कार्यालय वा अन्य निकाय विच वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकले गरेको वस्तु वर्गीकरणको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।
६८.	मा. मिना तामाङ	४७	<u>उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थप गर्ने:</u> "प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि पैठारीकर्ता, भन्सार कार्यालय वा अन्य निकाय विच वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धी द्विविधा परेमा भन्सार विभागका महानिर्देशकले गरेको वस्तु वर्गीकरणको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।"
६९.	मा. मिना तामाङ	४८	<u>उपदफा (५) मा देहाय बमोजिम थप गर्नु पर्ने:</u> (५) कुनै सरकारी कार्यालय वा अन्य निकायलाई यस ऐन बमोजिम भन्सार जाँचपास भएको कुनै वस्तुको वर्गीकरण सम्बन्धमा द्विविधा वा विवाद भएमा सोको यकिन गर्न विभागमा लेखी पठाउन सकिनेछ । त्यसरी लेखी आएमा महानिर्देशकले निर्णय गरी त्यस्तो वस्तुको उपशीर्षक खुलाई सोको उपदफा ३ र ४ को अवधि भित्र सो को जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनु पर्नेछ । उक्त तोकिएको अवधिभित्र जानकारी दिन असमर्थ भएमा घोषणाकर्ताले उल्लेख गरेको शीर्षक, उपशीर्षक नै कायम हुनेछ । तर कायम भएको शीर्षक, उपशीर्षक सोही घोषणाको हकमा मात्र लागु हुनेछ ।
७०.	मा. मिना तामाङ	४९	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (२) यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको महसुल बापतको रकम घोषणाकर्ताले त्यस्तो महसुल निर्धारण भएको मितिले सात दिनभित्र बझाउनु पर्नेछ । (अरु हटाएको ।) <u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) यस दफा बमोजिम निर्धारण भएको महसुल वा यस ऐन बमोजिम लागेको जरिवाना त्यसरी निर्धारण भएको

			मितिले साठी दिनभित्र दाखिला नगरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु जफत गरी सो वस्तुको लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुनेर कमबाट तोकिए बमोजिम असुल गर्न सक्नेछ ।
७१.	मा. मिना तामाङ	५३	उपदफा (२) र (३) आवश्यक नरहेकोले हटाइएको । <u>उपदफा (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (४) उपदफा ३ बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त रकम नतिरेमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको हकमा भन्सार अधिकृतले र अन्य भन्सार कार्यालयको हकमा महानिर्देशकले निजको कारोबार रोक्का राखी सोही कार्यालय वा अन्य भन्सार कार्यालयमा रहेको निजको जुनसुकै वस्तु तोकिएबमोजिम लिलाम बिक्री गरी वा गर्न लगाई सो रकम असुल गर्न सक्नेछ । <u>उपदफा (६) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> (६) उपदफा (४) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्दा प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले लिलाम बिक्री गरिएको रकम भन्दा बढी भएमा बढी भए जति रकम निजलाई तोकिए बमोजिम फिर्ता दिइनेछ ।
७२.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	५५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "ऐनमा नै उल्लेख हुनु पर्ने ।"
७३.	मा. मिना तामाङ	६७	<u>वस्तु जफत गर्ने:</u> (१) दफा २८ को उपदफा (१४) वा (१५) बमोजिमको अवधिभित्र घोषणा नगरिएको वस्तु वा भन्सार क्षेत्र वा भन्सार वेयर हाउसबाट तोकिएको अवधिभित्र जाँचपास गरी नलगेको वस्तु भन्सार अधिकृतले जफत गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम जफत गर्नु अघि सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो वस्तु छुटाई लैजान वस्तुको धनीलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको सूचनाको अवधिभित्र वस्तु छुटाई लैजान वस्तुको धनीले निवेदन दिएमा र कारण मनासिव लागेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो वस्तु सार्वजनिक सूचनाको अवधिभित्र जाँचपास गरिदिन

			सक्नेछ ।
७४.	मा. मिना तामाङ	७०	<u>वस्तु नेपाल सरकारको हुने:</u> दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयमा छाडिएको र यस परिच्छेद बमोजिम जफत गरिने वस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ । नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रले संचालन गरेको गोदाममा तोकिएको अवधि)साठी दिन (भन्दा बढी राखिएको मालवस्तु निजी क्षेत्रले संचालन गरेको गोदाम भए साठी दिन कटेको सूचना भन्सार कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछी मालवस्तु छुटाई लैजान भन्सार कार्यालयले पैतिस दिन भित्र मालवस्तु उठाई लैजाने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधि पूर्व वा सो अवधिभित्र समेत मालवस्तु उठाई नलगेमा भन्सार कार्यालयले मालवस्तु लिलामको सूचना प्रकाशित गर्नेछ । तर, मालवस्तुको पन्ध्रदिने हकदावी सूचनाको अवधिभित्र सम्बन्धित मालधनी उपस्थित भई निवेदन दिएमा नियमानुसार लाग्ने महशुल र तोकिए बमोजिमको जरिवाना लिई भन्सार अधिकृतले मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ ।
७५.	मा. मिना तामाङ	७५	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "भन्सार वेयर हाउसमा राखिएका वस्तु काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक चोरिएमा, हराएमा वा अन्य कुनै कारणबाट नष्ट भएमा, क्षति भएमा वा क्षति गरिएमा, लापरवाही वा जानाजानी अन्य अनाधिकृत व्यक्तिलाई दिएमा वस्तुको धनीले त्यस्तो वस्तुको क्षतिपूर्ति प्रचलित कानून बमोजिम भन्सार वेयर हाउस संचालकबाट भराई लिन पाउनेछ ।"
७६.	मा. श्री सुनिता बराल	७७	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> "करमुक्त पसल संचालन गर्न व्यक्तिलाई दिन सकिने प्रावधान छ, यसलाई व्यक्ति, रजिष्टर कम्पनी वा संस्थालाई दिन सकिने बनाउनु पर्छ ।"
७७.	मा. श्री सुनिता बराल	७८	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपयुक्त र पर्याप्त कारण बिना कार्यालय परिवर्तन गरी चेकजाँच गराउन सकिने छैन ।

७८.	मा. श्री सुनिता बराल	८०	"नेपालको कुनै स्थानबाट विदेशी मुलुक हुँदै पुनः नेपालको अर्को स्थानमा वस्तु ल्याउदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर यसरी ल्याईने वस्तुमा कुनै महसुल लिईने छैन ।"
७९.	मा. सोबिता गौतम		परिच्छेद १२ मा दफा ८५ अघि थप्नु पर्ने : "भन्सारमा बिन्दुहरुमा SEARCHES, SEIZURE AND ARREST सँगै सुरक्षा र नियन्त्रणको लागि भन्सार बिभागकै नियन्त्रणमा रहने गरी हात हतियारयुक्त सुरक्षा अधिकारी रहने छन् ।"
८०.	मा. श्री मनिष झा	८५	खण्ड (च) पछि देहायको खण्ड (छ) राख्ने र त्यस पछिको क्रम सङ्ख्या र दफा ८६ मिलाउने: (छ) "दफा ४२ विपरित कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गरेमा ।"
८१.	मा. मिना तामाङ	८५	खण्ड (त), (ध) र (भ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: (त) जालसाजी, कीर्ते वा नक्कली बीजक बनाई कार्यालयमा पेश गरेमा । (ध) कुनै पनि व्यक्तिले वस्तु चोरी गर्न वा सोवस्तुमा नोकसानी पुऱ्याउने मनसायले कुनै भन्सार वेयर हाउस वा गोदाम खोलेमा, भन्सार वेयर हाउसमा प्रवेश गरेमा वा सो वेयर हाउसमा रहेको वस्तु कुनै प्रकारले खोलेमा वा भन्सार जाँचपास यार्डमा भन्सार कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति बाहेक अन्य प्रवेश गरेमा (भ) भन्सार अधिकृत, कार्यालयको कर्मचारी वा भन्सार जाँचपासमा संलग्न भन्सार एजेन्टलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न वा कार्यालयको काममा जानाजानी बाधा अवरोध पुऱ्याएमा
८२.	मा. मिना तामाङ	८६	उपदफा (१), (२) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: जरिवाना तथा सजाय: (१) दफा ८५ को खण्ड (क), (ख), (ङ), (ज) वा (ठ) बमोजिम कसूर गरेमा कसुरसँग सम्बन्धित वस्तु जफत गरी देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः (क) पच्चिस लाखरुपैयाँसम्म बिगो भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना,

			(ख) पच्चिस लाखरुपैयाँ भन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना र देहाय बमोजिम कैद सजाय:- अ) पच्चिस लाखरुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिना सम्म कैद, आ) पचास लाखरुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिना देखि तीन महिनासम्म कैद, इ) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दुई करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा तीन महिना देखि छ महिनासम्म कैद, (२) उपदफा (१) बमोजिम कसूरको बिगो दुई करोड भन्दा बढी भएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी वस्तुको बिगो बमोजिमको जरिवाना र देहाय बमोजिमको कैद सजाय हुनेछ । क) दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तीन करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा छ महिना देखि एक वर्षसम्म कैद, ख) तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगोमा एक वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद, (४)) (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) उल्लिखित बिगो बमोजिमको वस्तु ढुवानी गर्न प्रयोग भएको सवारी साधन सो साधनको धनीको सहमति वा जानकारीमा प्रयोग भएको रहेछ भने त्यस्तो सवारी साधन जफत गरी सवारी साधनको धनिलाई एकलाख रुपैयाँ देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र सवारी साधनको धनिको सहमति वा जानकारी बिना सवारी चालकले जानाजानी त्यस्तो वस्तु ढुवानी गर्न सो सवारी साधन प्रयोग गरेकोमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नहुने तर चालकलाई पच्चिस हजार रुपैयाँ देखि एकलाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुवै
८३.	मा. मिना तामाङ	८७	<u>खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (ज) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> (ख) पैठारी गरेको वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, र गुणस्तर तथा परिमाण सही भए तापनि उत्पत्तिको मुलुक फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुलको पाँच प्रतिशत रकम जरिवाना र लाग्ने महशुल लिई त्यस्तो वस्तुको जाँचपास गर्न,

			(ग) पैठारी गरेको एउटा वस्तुलाई अर्कै वस्तु भनी घोषणा गरेमा वा कुनै वस्तु घोषणा नै नगरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना गरी सो वस्तु जफत गर्न वा निजवाट वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महशुल असुल गरी त्यस्तो वस्तुको जाँचपास गर्न, तर मालवस्तुको अन्य विवरण यथावत राखी वस्तु वर्गीकरण शिर्षक मात्र परिवर्तन भएमा वा गरेमा वा गर्नु परेमा कुनै थप जरिवाना लाग्ने छैन । (घ) पैठारी गरेको वस्तु वा सोको प्याकिङ्ग विवरणमा त्यस्तो वस्तुको पहिचान हुने ब्राण्ड कम्पनी, मोडल, आइटम नम्बर वा यस्तै कुनै विवरण स्पष्ट अङ्कित भएकोमा त्यस्तो वस्तुस्पष्ट पहिचान हुने विवरण नखुलाई घोषणा गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई वस्तुमा लाग्ने महसुलको पच्चिस प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महशुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न, (छ) महशुल छल्ने उद्देश्यले वस्तु वा सोको प्याकिङ्गमा उल्लेखित वस्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरण मेटेको, खुर्केको पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गर्न वा त्यस्तो वस्तुको मूल्य बराबर जरिवाना र लाग्ने महसुल लिई जाँचपास गर्न, (ज) कुनै वस्तु महानिर्देशकबाट एकपटक वर्गीकरण भइसकेको वा पूर्वदिश दिइसकेकोमा त्यस्तो वस्तु पुनः पैठारी गर्दा महसुल छल्ने मनसायले सोही पैठारीकर्ताले वर्गीकरण फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको पच्चिस प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी जाँचपास गर्न,
८४.	मा. मिना तामाङ	८८	<u>उपदफा (३) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> उपदफा (२) बमोजिम कसूर गरेमा भन्सार अधिकृतले जाँचपासका बखत फरक विवरण घोषणा गरे बापत विवरण फरक पाइएजति वस्तुको मुल्यको पाँच सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी मालवस्तु जाँचपास गर्नेछ ।
८५.	मा. श्री शिशिर खनाल	८९	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			(१) दफा ८७ वा ८८ बमोजिमको कार्यमा भन्सार जाँचपास प्रतिनिधि संलग्न भएको पाइएमा त्यस्तो भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिलाई भन्सार अधिकृतले ५० हजाररुपैयादेखि २ लाख जरिवाना वा ३ महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ
८६.	मा. सोबिता गौतम	९०	उपदफा (१) खण्ड (ख) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने: ख) बदनियतपूर्वक काम गरी सेवाग्राहीको सामान चोरी गर्ने, फुटाउने, प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउने वा अन्य कुनै तरिकाले दुःख दिने
८७.	मा. श्री सुनिता बराल	९१	कारवाहीको सुचना नदिई मुद्दा नचल्ने: त्यसको एक प्रति महानिर्देशक समक्ष पेश गरे पछि पत्रमा तोकिएको भए सो समय अन्यथा भए १५ दिन ननाघी त्यस्तो कर्मचारीलाई कुनै मुद्दा चलन सक्ने छैन । थप गर्ने: "यसरी जानकारी दिँदा स्पष्टिकरण पेश गर्ने वा बुझ्नु पर्ने कागजात भएमा बढीमा एक महिनाभन्दा बढि समय दिइने छैन ।"
८८.	मा.डा. तोसिमा कार्की	९५	मुद्दा हेर्ने अधिकारी: यस ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा भन्सार अधिकृतले र एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा राजश्व न्यायधीकरणले गर्नेछ ।
८९.	मा. सोबिता गौतम	९५	मुद्दा हेर्ने अधिकारी: यस ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा भन्सार अधिकृतले र एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा सम्बन्धित राजश्व न्यायाधिकरणले गर्नेछ ।
९०.	मा. मिना तामाङ	९५	मुद्दा हेर्ने अधिकारी: यस ऐन बमोजिम तीन करोड रुपैयाँसम्मको विगो सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा भन्सार अधिकृतले र तीन करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको विगोमा सजाय हुने मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

९१.	मा. मिना तामाङ	९७	<u>उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (घ) मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग लागेको व्यक्ति कसूरदार हुन सक्ने देखिएमा निजबाट उक्त कसूरमा यस ऐन बमोजिम हुन सक्ने कैद, जरिवाना बापतको रकम र बिगो समेत असुल गर्नु पर्नेमा जनही त्यस्तो बिगो बराबरको रकम समेत खाम्ने गरी नगद धरौटी माग गर्ने र निजले धरौटी दाखिला गरेमा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने ।
९२.	मा. मिना तामाङ	९८	मुद्दा दायर गर्नु पर्ने: अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धानको काम शुरू गरेको नब्बे दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
९३.	मा. मिना तामाङ	१०४	<u>उपदफा (१) र (४) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> <u>थुना वा तारेखमा राखी कारवाही गर्ने:</u> (१) यस ऐन बमोजिम कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हभन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा भन्सार अधिकृतले निजलाई उक्त कसूरमा यस ऐन बमोजिम हुन सक्ने कैद जरिवाना बापतको रकम र बिगो समेत असुल गर्नु पर्नेमा जनही सो बराबरको रकम समेत खाम्ने गरी नगद धरौटी माग गर्न सक्नेछ । त्यसरी माग गरिएको धरौटी रकम अभियुक्तले दाखिला गरेमा निजलाई तारिखमा राखी मुद्दाको कारवाही गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै अभियुक्तबाट धरौटी लिदाँ तोकिएको तारिखमा ३ पटकसम्म उपस्थित नभएमा धरौटी जफत हुने शर्त उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कागज गराउनु पर्नेछ । तारिख थमाउनका लागि यथोचित कारण पेश गर्नु पर्नेछ ।
९४.	मा. सोबिता गौतम	११०	<u>उपदफा (१) मा देहाय बमोजिम थप गर्ने:</u> (१) यस ऐन बमोजिमको मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया पैतालिस दिनभित्र भन्सार अधिकृत वा राजश्व न्यायाधिकरणले त्यस्तो मुद्दाको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

९५.	मा. श्री मनिष झा	११०	उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (४) थप्ने: (४) उपदफा (१) बमोजिम भन्सार अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित नबुझेमा मुद्दाको पक्षहरुले ३५ दिनभित्र कारण खुलाई विभाग समक्ष पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।
९६.	मा. श्री महेश कुमार वर्तौला	११७	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने: "कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित भई वस्तु छुटाउन वा कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्न सक्नेछ" भन्ने शब्दहरुको सट्टामा "सञ्चालक वा साझेदार मात्र स्वयंम उपस्थित भई वस्तु छुटाउन वा कार्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कार्य गर्न सक्नेछ" भन्ने शब्दहरु प्रयोग गर्ने ।
९७.	मा. श्री रुपा वि.क	११७	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: "सञ्चालक वा साझेदार मात्र स्वयंम उपस्थित हुनु पर्नेछ ।"
९८.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मैना कार्की	११७	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: "सञ्चालक वा साझेदार मात्र स्वयंम उपस्थित हुनु पर्नेछ ।"
९९.	मा. श्री विद्या भट्टराई	११७	उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने: "सञ्चालक वा साझेदार मात्र स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ । किनभने – आर्थिक चलखेल हुनसक्ने – राजश्व चुहावट – मालवस्तु चोरी पैठारी गर्ने हुनसक्ने – भन्सार एजेन्टले उल्लेखित कार्यमा संलग्न नहुने – अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा भन्सार एजेन्टले मात्र कार्य गर्ने व्यवस्था रहेको । – नयाँ एजेन्ट इजाजत पत्र केका लागि राज्यबाट के उद्देश्यले प्रदान गरेको हो ?
१००.	मा. मिना तामाङ	११७	"संचालक वा साझेदार मात्र स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ ।"
१०१.	मा. श्री विद्या भट्टराई	११८	"अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा WCO ले नै भन्सार जाँचपासमा संलग्न आधिकारिक व्यक्तिलाई भन्सार एजेन्ट वा C.H.A भनी मान्यता दिएको र भन्सार ऐन, २०६४ मा समेत भन्सार एजेन्ट भनि स्पष्ट किटान भएको हुँदा नाम परिवर्तन हुन नहुने । किनभने – भन्सार एजेन्टको नाम Marketing भई Brand भैसकेको अवस्था

			- Bonded Warehouse लाई नेपालीकरण किन नभएको - भन्सार ऐनले भन्सार एजेन्ट मालवस्तुको धनी मानेको छ । मालवस्तुको धनी वारिस वा प्रतिनिधि होइन ।
१०२.	मा. श्री सुनिता बराल	११८	<u>भन्सार जाँचपास प्रतिनिधिको इजाजतपत्र लिनु पर्ने:</u> "भन्सार एजेन्ट नै उपयुक्त शब्द हो, नाम परिवर्तन गर्न नहुने"
१०३.	मा. श्री विनिता कठायत	११८	"अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा WCO ले नै भन्सार जाँचपासमा संलग्न आधिकारिक व्यक्तिलाई भन्सार एजेन्ट वा C.H.A भनी मान्यता दिएको र भन्सार ऐन, २०६४ मा समेत भन्सार एजेन्ट भनि स्पष्ट किटान भएको हुँदा नाम परिवर्तन हुन नहुने ।"
१०४.	मा. मिना तामाङ	१२०	<u>खण्ड (ग) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> (ग) भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, महसुल असुल गर्ने कार्यमा कार्यालयलाई सहयोग गर्ने ।
१०५.	मा. श्री रुपा वि.क.	१२२	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) दफा १२० बमोजिमको कर्तव्य पुर्णरूपमा पालना नगरेको । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी गरेको । <u>उपदफा (६) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (७) थप गर्नुपर्ने:</u> "दफा १२२ (३) (क), (ख), (ग) बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा अपिल गर्न सक्नेछ ।"
१०६.	मा. श्री रमा कोइराला पौड्याल, मा. श्री मैना कार्की	१२२	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) दफा १२० बमोजिमको कर्तव्य पुर्णरूपमा पालना नगरेको । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी गरेको । <u>उपदफा (६) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (७) थप गर्नु पर्ने:</u> "दफा १२२ (३) (क), (ख), (ग) बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा

			अपिल गर्न सक्नेछ ।"
१०७.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१२२	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) दफा १२० बमोजिमको कर्तव्य पूर्णरूपमा पालना नगरेको । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी गरेको । <u>उपदफा (६) पछि देहाय बमोजिम उपदफा (७) थप गर्नु पर्ने:</u> "दफा १२२ (३) (क), (ख), (ग) बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा अपिल गर्न सक्नेछ भन्ने राख्ने । किनभने न्यायालयमा न्यायिक अधिकार पाउन अपिल गर्न पाउने संबैधानिक व्यवस्था भएकोले ।"
१०८.	मा. श्री विनिता कठायत	१२२	<u>इजाजत पत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्ने:</u> यस दफा बमोजिम महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा अपिल गर्न सकिने भन्ने प्रावधान थप्नु पर्ने ।
१०९.	मा. मिना तामाङ	१२२	<u>उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u> (ख) दफा १२० बमोजिमको कर्तव्य पूर्णरूपमा पालना नगरेको । (ग) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै गम्भीर प्रकृतिको त्रुटी गरेको ।
११०.	मा. मिना तामाङ	१२४	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनुपर्ने:</u> (२) उपदफा (१) बमोजिम महसुल निर्धारण गर्दा त्यस्तो वस्तु जाँचपास हुँदाका बखत घटी परिमाण घोषणा गरेको कारणले घटी हुन गएको महशुल, परिमाण घटी घोषणा गरे बापत यस ऐन बमोजिम हुने जरिवाना रकम र महशुलको शतप्रतिशत जरिवाना गरी सो समेत सम्बन्धित वस्तुको धनीबाट असुल गर्नु पर्नेछ ।
१११.	मा. श्री मनिष झा	१३७	"यस दफालाई झिकी दफाको क्रम संख्या मिलाउने ।"
११२.	मा. श्री विद्या भट्टराई	१३७	"पुरस्कार दिइने व्यवस्था हटाउने । बनेका ऐन र ऐन अनुसार निर्माण भएका सरकारी संरचनाहरुलाई प्रभावकारी बनाउने ।
११३.	मा. सोबिता गौतम	१३७	<u>उपदफा (२) पछि देहाय बमोजिमको स्पष्टीकरण थप गर्ने:</u> स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि, भन्सार कर्मचारीका पारिवार वा आफन्तले भने यस्तो पुरस्कारमा दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
११४.	मा.डा.तोसिमा कार्की	१३८	<u>उपदफा (२) मा देहाय बमोजिम हुनु पर्ने:</u>

			"उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुमा लागेको विलम्ब शुल्क कुनै खास परिस्थिति वा अवस्था सिर्जना भएको कारणले मिनाहा दिनु पर्ने मनासिब कारण भएमा तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम त्यस्तो विलम्ब शुल्क (डेमेरेज) आंशिक वा पूर्ण रुपले मिनाहा दिन सक्नेछ र कार्यालयले लामो समय बेयर हाउसमा राखेका कारण हानी पुगेमा राज्यले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेछ ।"
११५.	मा. श्री मनिष झा	१४७	<u>देहायको उपदफा (२) थप्ने:</u> (२) उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालय, कर्मचारी, प्रहरी, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्तव्य नगरेमा कानुन बमोजिम सजाय र जरिवाना हुने।
११६.	मा. श्री मनिष झा	१५०	उपदफा (१) मा "असल नियतले" झिक्ने र "जवाफदेही हुने छैन" को सट्टा "जवाफदेही हुनेछ" राखे । उपदफा (२) मा "जवाफदेही हुने छैन" को सट्टा "जवाफदेही हुनेछ" राखे ।
११७.	मा. श्री मनिष झा	१५१	"प्रत्येक पाँच वर्षपछि"को सट्टा "प्रत्येक वर्ष" राखे ।

नोट: बुँदा नं १ देखि ११७ सम्म छलफलका लागि स्वीकृत ।

.....

(देवराज घिमिरे)

सभामुख